

法務室意見

- 一、緣 貴單位(客群經營部專案企劃科)因國泰金控(下稱金控)及本公司為業務需求，擬由金控~~同仁~~^{員工}兼任~~客群經營部~~^{本公司}職務，兼任期間將使用本公司資料庫進行客戶個人資料之處理及利用，爰詢問該兼任同仁得否於金控辦公室辦公，或應於本公司辦公室辦公？本室謹覆意見如下。
- 二、按「金融控股公司或其子公司人員，除法令另有規定外，得兼為相關子公司之業務執行或商品銷售行為，並應先取得法定之特定資格或證照。」，金融控股公司及其子公司自律規範第 17 條第 1 項定有明文。
- 三、爰此，因本件所詢兼任人員之原任及兼任職務均為一般職員而非經理人，即與前揭規定無違，應無適法性問題(詳參本室 99.4.2 法律意見，附件 1)，合先敘明。
- 四、查金控人員兼任本公司職務，其於執行本公司職務時，即為本公司之使用人，本公司授權其使用客戶資料庫，核屬公司內部對個人資料之處理及利用，應無適法性疑慮，餘請參本室 106.2.17 法律意見(附件 2)。
- 五、另經詢 貴單位表示，本公司之客戶資料庫設有防火牆，僅本公司員工且有獲得授權者方可使用。爰此，於本公司有兼任職務之金控人員，如以本公司員工身分並於授權範圍內使用資料庫，應符合前揭個資法就「保有個人資料應採行適當安全措施」之規定。其如須於金控辦公室辦公，應尚無不可，惟本公司仍應注意個人資料之保密，並負管控之責，不得有洩漏或由非本公司業務相關人員取得之情。✓ $\frac{10x6}{10x5}$



法務室意見

- 一、按金融控股公司法第 4 條第 1 項第 4 款第 4 目規定：「四、子公司指下列公司：…（四）金融控股公司持有已發行有表決權股份總數或資本總額超過百分之五十，或其過半數之董事由金融控股公司直接、間接選任或指派之其他公司。」。
- 二、次按「…負責人之範圍，包括董事、監察人、總經理、副總、經理、協理、經理或與其職責相當之人。」、「有下列情事之一，不得充任保險業之負責人：十三、擔任其他保險業、金融控股公司、銀行、信託公司…。但下列情形，不在此限：（二）保險業為金融控股公司子公司者，其負責人得兼任該控股公司或其他子公司之負責人。但子公司間不得有經理人互相兼任之情事。」、保險業與利害關係人從事放款以外之其他交易管理辦法第 2 條第 2 項、保險業負責人應具備資格條件準則第 3 條第 1 項第 13 款第 2 目分別定有明文。
- 三、查百慕達國泰保險公司(下稱百慕達國泰)之董事皆為國泰人壽所指派；又國泰人壽為國泰金控之保險子公司，是國泰金控得間接選任或指派百慕達國泰過半數之董事，從而，百慕達國泰亦應為國泰金控之保險子公司。
- 四、復查百慕達國泰之公司章則明列各部門之職掌事項、作業準則及分層負責表等，是各部之部長就章則所列職掌事項應有為公司管理事務及簽名之權，故渠等為經理人(民法第 553 條第 1 項、公司法第 31 條第 2 項參照)，應無疑義。從而，百慕達國泰之行政暨投資部部長兼任國泰人壽企劃部經理，恐與前揭保險業負責人應具備資格條件準則之規定未合。



法務室意見

- 一、 據 貴單位表示：現行金控人事系統為金控、人壽、投顧及創投等四家公司共同使用，並由人壽 IT 代為維運，現為因應集團需求擴大，擬新增部分子公司及孫公司共同使用該系統，並委由人壽 IT 負責開發，開發完成後委由人壽 IT 負責維運，茲詢問：集團人事系統共用設計及維運方式是否有資安或法令上之疑慮？
- 二、 按個人資料保護法(下稱個資法)第 27 條規定：「非公務機關保有個人資料檔案者，應採行適當之安全措施，防止個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏。」。
- 三、 依貴單位所述，本公司所有之個人資料檔案雖置於金控各子公司共用之資料庫，惟資料庫已設定權限避免各子公司使用者存取其他公司之個人資料。依前揭個資法規定，倘資料庫之權限控管措施屬安全、適當，則應無違反個資法之疑慮。
- 四、 次按個資法第 4 條規定「受公務機關或非公務機關委託蒐集、處理或利用個人資料者，於本法適用範圍內，視同委託機關。」。查負責維運管理共用系統之人員，核屬各子公司之使用人，其因系統維運管理所必要而接觸各子公司之個人資料，應無適法性問題，惟提請注意有關金控集團子公司間之資訊設備共用，應依「國泰金融控股股份有限公司暨各子公司間資訊共同作業管理辦法」(如附件一)相關規定辦理(例如：視需要訂定相關合約及遵守保密義務)。
- 五、 末按金融控股公司旗下子公司進行 IT 資源整合併進行費用分擔，涉及利害關係人交易 (如附件二，行政院金融監督管理委員會 98 年 3 月 6 日金管銀(一)字第 09700507710 號函)，提請注意依該相關規定辦理。



敬 會	客群經營部				
主 辦 單 位	客群經營部專案企劃科				
主 旨	協請協助判斷「金控同仁兼任國壽職務，於國壽辦公室進行資料蒐集、分析、應用」之適法性				
說 明	一、因國泰優惠業務需求，金控數位暨數據發展中心擬指派乙位同仁兼任國泰人壽客群經營部職位。依金控數位暨數據發展中心規劃，該位同仁將於金控辦公室進行國壽相關客戶經營資料蒐集、分析及應用。 二、目前，國壽客群經營部職員可分析、應用之資料範圍，包括自主分析資料庫和單一資料庫中國壽客戶資料、行銷活動資料及業務員相關資料等，以及經營情報資料庫中未遮蔽個資之客戶、行銷活動資料等。 三、為確保符合資安相關規範，以及避免資料洩漏疑慮，敬請法務室及資安小組就以下工作地點或行為規範，協助提供意見： (一) 當金控同仁兼任國壽客經部職務時，於金控辦公室對國壽資料進行蒐集、分析及應用，是否有適法性之疑慮。 (二) 亦或，當金控同仁兼任國壽客經部職務時，應請兼任同仁至客經部辦公室，透過客經部辦公設備進行資料蒐集、分析及應用。				
部 主 管	黃建智	科 主 管	林佳穎	承 辦 人	湯詠嵐 #7139
客群經營部	黃建智 106/10/19, 14:51:42				

* 客經部: 資料分析
僅有客經部有权限

* concern: 公司資料庫資料外洩 ✓
被攜出或下載 ✓
風險控管有疑慮 ✓

金控 → 國壽
高專 高專
長期兼任